

N. 161645 del Repertorio N. 16997 della Raccolta

DIVISIONE - VALORE EURO 7.500,00

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasei, il giorno nove del mese di febbraio

9 febbraio 2006

In Civitanova Marche, nel mio studio in Piazza XX Settembre - Palazzo Galleria.

Avanti di me Antonio Testa, Notaio in Civitanova Marche, iscritto nel Ruolo dei Distretti
Notarili di Macerata e Camerino,

sono presenti i signori:

BRILLO DILVA, nata a Civitanova Marche il 19 agosto 1930 e residente in Civitanova Marche,
Via F. Baracca n. 23; vedova; C.F.: BRL DLV 30M59 C770X;

RIPA VALTER, nato in Civitanova Marche il 21 maggio 1956 e residente in Civitanova Marche,
Via Brianza n. 19; C.F.: RPI VTR 56E21 C770V; il quale dichiara di intervenire al presente
atto, oltre che in proprio, quale speciale procuratore del fratello signor:

RIPA ALFIO, nato a Civitanova Marche il 27 luglio 1953 e residente in Borgaro Torinese,
Via D. Bertino n. 24; C.F.: RPI LFA 53L27 C770C;

in forza della scrittura privata da me autenticata nella firma in data 29 dicembre 2005,
repertorio n. 161199, che in originale si allega al presente atto sotto la lettera "A".

CARBONI GABRIELLA, nata ad Ascoli Piceno il 23 luglio 1942 e residente in Macerata, Via
G. Verga n. 54; vedova; C.F.: CRB GRL 42L63 A462R;

Luciani Artemio, nato a Grottammare l'8 novembre 1954 e residente in Civitanova Marche,
Via Senatore Terracini n. 24; il quale dichiara di intervenire al presente atto nella
sua qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante, con poteri di firma per

quest'atto, della Società a Responsabilità Limitata con unico socio:

"LE CARRE" S.R.L.", con sede in Civitanova Marche, Via Senatore Terracini n. 24; capitale sociale Euro 10.000,00 (diecimila), versato, Codice Fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Macerata: 01571290434; numero di iscrizione nel Repertorio Economico Amministrativo della Camera di Commercio di Macerata: 163356.

Detti comparenti, della cui identità personale e qualifica io Notaio sono certo, mi chiedono di ricevere il presente atto, mediante il quale preliminarmente

premettono:

a) di essere proprietari, per porzioni divise, delle tre abitazioni costituenti il fabbricato sito in Comune di Civitanova Marche, Via F. Baracca n. 23 e, quindi, comproprietari per quote indivise delle annesse aree cortilizie (derivanti dal frazionamento della corte pertinenziale, già ente comune non censibile), con sovrastanti ripostigli; beni distinti nel Catasto dei Fabbricati al Foglio 18 con la particella n. 686/subalterni 4 - 5 - 6 - 8 - 9 - 10 - 11 - 13, come da denunce di variazione catastale n. 3526.1/2004 del 15 dicembre 2004 (protocollo n. MC0132210), n. 1797.1/2005 del 21 aprile 2005 (protocollo n. MC0039090) e n. 2311.1/2005 del 24 maggio 2005 (protocollo n. MC0052240);

b) di aver concordemente provveduto a determinare i diritti di comproprietà di rispettiva pertinenza sui predetti beni, ad ogni conseguente effetto e senza pregiudizio per diversa interessenza, nelle seguenti misure:

- Brillo Dilva, Ripa Alfio e Ripa Valter, quota pari a 4/18 (quattro diciottesimi) la prima e 1/18 (un diciottesimo) ciascuno gli altri due;
- Carboni Gabriella, quota pari a 6/18 (sei diciottesimi);

- "LE CARRE" S.R.L.", quota pari a 6/18 (sei diciottesimi);

c) che i diritti di rispettiva spettanza sulle aree ed i locali annessi, come sopra quantificati, sono ad essi pervenuti, unitamente alle abitazioni di cui costituiscono pertinenze, come segue:

- a Brillo Dilva, per 3/18 (tre diciottesimi), in virtù dell'atto ai miei rogiti in data 19 gennaio 1983, repertorio n. 26447/3128, registrato a Macerata l'1 febbraio 1983 al n. 629;

- a Brillo Dilva, per 1/18 (un diciottesimo), Ripa Alfio e Ripa Valter, in virtù della successione al rispettivo coniuge e padre Ripa Franco, apertasi il 22 aprile 2004 (dichiarazione registrata a Macerata al numero 52 del volume 49;

- a Carboni Gabriella, in virtù dell'atto ai miei rogiti in data 22 ottobre 1994, repertorio n. 107318/10503, registrato a Macerata il 3 novembre 1994 al n. 2321;

- alla società "LE CARRE" S.R.L.", in virtù dell'atto ai rogiti del Notaio Enrico Cafiero di Mondolfo in data 25 novembre 2005, repertorio n. 95525/15226, registrato a Fano il 1° dicembre 2005 al n. 5595 serie 1T.; rettificato con scrittura privata autenticata nelle firme dal medesimo Notaio in data 15 dicembre 2005, repertorio n 95824, registrato a Fano il 16 dicembre 2005 al n. 2295 serie 2;

d) che i medesimi sono addivenuti alla decisione di sciogliere il rapporto di comunione tra loro esistente relativamente ai beni comuni sopra descritti, mediante divisione consensuale, da effettuarsi per via di attribuzione e non per estrazione a sorte;

e) che, avendo raggiunto ogni più completo accordo sui termini contrattuali,

convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1) La suesposta narrativa, pienamente ratificata dai comparenti, viene a formare

parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2) I signori Brillo Dilva, Ripa Alfio, Ripa Valter, Carboni Gabriella e la società "LE CARRE' S.R.L." (come sopra rappresentata) sciolgono lo stato di comunione tra di loro esistente sui beni descritti in premessa e, a titolo di divisione irrevocabile ed a tacitazione dei diritti di comproprietà da ciascuno di essi vantati sugli stessi, si assegnano:

A) i signori Brillo Dilva, che accetta per la quota di 4/6 (quattro sesti), Ripa Alfio e Ripa Valter, che accettano per la quota di 1/6 (un sesto) ciascuno, i seguenti immobili sommariamente descritti in premessa, siti in Comune di Civitanova Marche, Via F. Baracca, e precisamente:

- area cortilizia, adibita a pertinenza dell'abitazione di proprietà degli assegnatari medesimi, distinta nel Catasto dei Fabbricati alla Sezione 1, Foglio 18, con la particella n. 686/sub. 4, superficie catastale metri quadrati 15 (quindici);

- ripostiglio al piano terra, distinto nel Catasto dei Fabbricati alla Sezione 1, Foglio 18, con la particella n. 686/sub. 9, Z.C. 1, piano T, categoria C/2, classe 1, consistenza e superficie catastale metri quadrati 5 (cinque), Rendita Catastale Euro 4,39;

- ripostiglio al piano terra, distinto nel Catasto dei Fabbricati alla Sezione 1, Foglio 18, con la particella n. 686/sub. 11, Z.C. 1, piano T, categoria C/2, classe 1, consistenza e superficie catastale metri quadrati 4 (quattro), Rendita Catastale Euro 3,51;

- ripostiglio al piano terra, distinto nel Catasto dei Fabbricati alla Sezione 1, Foglio 18, con la particella n. 686/sub. 13, Z.C. 1, piano T, categoria C/2, classe 1, consistenza e superficie catastale metri quadrati 5 (cinque), Rendita Catastale Euro

4,39;

a confine nell'insieme con proprietà degli assegnatari, beni comuni, beni da assegnare agli altri dividendi, beni Castelli e beni ex Scotti;

B) la signora Carboni Gabriella, che accetta, i seguenti immobili sommariamente descritti in premessa, siti in Comune di Civitanova Marche, Via F. Baracca, e precisamente:

- area cortilizia, adibita a pertinenza dell'abitazione di proprietà dell'assegnataria medesima, distinta nel Catasto dei Fabbricati alla Sezione 1, Foglio 18, con la particella n. 686/sub. 5, superficie catastale metri quadrati 4 (quattro);

- ripostiglio al piano terra, distinto nel Catasto dei Fabbricati alla Sezione 1, Foglio 18, con la particella n. 686/sub. 8, Z.C. 1, piano T, categoria C/2, classe 1, consistenza e superficie catastale metri quadrati 5 (cinque), Rendita Catastale Euro 4,39;

a confine nell'insieme con proprietà Brillo-Ripa, bene di cui in appresso, beni comuni e beni ex Scotti;

C) la società "LE CARRE" S.R.L., che a mezzo come sopra accetta, i seguenti immobili sommariamente descritti in premessa, siti in Comune di Civitanova Marche, Via F. Baracca, e precisamente:

- area cortilizia, adibita a pertinenza dell'abitazione di proprietà dell'assegnataria medesima, distinta nel Catasto dei Fabbricati alla Sezione 1, Foglio 18, con la particella n. 686/sub. 6, superficie catastale metri quadrati 12 (dodici);

- ripostiglio al piano terra, distinto nel Catasto dei Fabbricati alla Sezione 1, Foglio 18, con la particella n. 686/sub. 10, Z.C. 1, piano T, categoria C/2, classe 1, consistenza e superficie catastale metri quadrati 4 (quattro), Rendita Catastale Euro

3,51;

a confine nell'insieme con proprietà Brillo-Ripa, proprietà Carboni Gabriella, beni comuni e beni ex Scotti.

Art. 3) I dati censuari su citati sono stati desunti dalla apposita documentazione catastale, esibitami dalle parti condividenti.

Art. 4) I beni di che trattasi vengono rispettivamente assegnati nello stato di fatto in cui attualmente si trovano, ben noto alle parti, con tutti i relativi diritti, azioni, ragioni, accessori, accessioni, pertinenze, attinenze, servitù attive e passive esistenti, e con quant'altro inerente, compresi i diritti di comproprietà sugli enti comuni non censibili distinti con la particella n. 686/sub. 12 (ingresso, vano scala, corte).

Art. 5) Le parti condividenti dichiarano e garantiscono la buona proprietà e piena disponibilità dei beni in oggetto, per i titoli in premessa enunciati, la libertà degli stessi da ogni e qualsiasi onere, peso, vincolo, privilegio, iscrizione e trascrizione pregiudizievole, diritti di terzi in genere, fatta eccezione per l'ipoteca volontaria iscritta a Macerata il 17 gennaio 1997 al n. 68 del Registro Particolare, a favore del "Credito Italiano S.p.a." ed a carico di Ribichini Oscar (dante causa della condividente "LE CARRE' S.R.L."), gravante sulla particella n. 686/sub. 2; formalità che, tuttavia, per quanto riguarda la quota indivisa di comproprietà sugli enti comuni dell'intero fabbricato di spettanza della predetta società, produce effetto rispetto ai beni a quest'ultima assegnati, come previsto dall'art. 2825 del Codice Civile.

Art. 6) Le parti condividenti, mentre si rilasciano reciproca quietanza e discarico per il periodo precedente la divisione, rinunciando ad ogni pretesa od eccezione in

contrario, si riconoscono completamente soddisfatte e tacitate dei diritti loro spettanti sul patrimonio comune descritto in premessa e, con decorrenza odierna, si immettono nel pacifico, materiale e giuridico possesso dei beni rispettivamente assegnatisi.

Art. 7) In considerazione del fatto che le singole assegnazioni hanno un valore di Euro 2.500,00 (duemilacinquecento), per cui l'intero patrimonio diviso ammonta complessivamente ad Euro 7.500,00 (settemilacinquecento) , ed in considerazione, altresì, del fatto che la quota di diritto di spettanza di ciascuna parte condividente sul patrimonio comune corrisponde esattamente alla quota di fatto a ciascuna di esse assegnata, tra le parti condividenti medesime non si addiviene ad alcun conguaglio.

Art. 8) Per quanto occorrer possa, i comparenti rinunciano alla iscrizione di qualsiasi ipoteca legale possa loro competere in dipendenza del presente atto ed esonerano il competente Conservatore dell'Ufficio del Territorio - Servizio di Pubblicità Immobiliare dall'obbligo di iscrivere la, sollevandolo da ogni responsabilità al riguardo.

Art. 9) Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia urbanistica ed edilizia, i comparenti attestano:

- da me Notaio edotti sulle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci - ai sensi e per gli effetti degli articoli 3 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - che le opere relative alle unità immobiliari in contratto ed al fabbricato di cui costituiscono pertinenze sono state iniziate anteriormente al 1° settembre 1967;

- che dette unità non sono state oggetto di interventi edilizi e/o mutamenti di destinazione d'uso che richiedessero il rilascio di licenze, autorizzazioni,

concessioni edilizie e/o permessi di costruire, ovvero la presentazione di Denunce di Inizio Attività.

Art. 11) Tutte le spese di quest'atto e sue conseguenziali si convengono a carico delle parti condividenti, in ugual misura.

Art. 12) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2659 del Codice Civile, i signori Ripa Alfio (a mezzo come sopra) e Ripa Valter dichiarano che quanto diviso è un loro bene personale, aggiungendo di essere ambedue coniugati, il primo in regime patrimoniale della separazione dei beni e il secondo in regime patrimoniale della comunione legale dei beni.

Del presente atto, dattiloscritto a termini di legge da persona di mia fiducia, sopra nove intere pagine, oltre la presente, di tre fogli, ho dato lettura, unitamente all'allegato, ai comparenti.

F.ti: Brillo Dilva - Ripa Valter in proprio e nel nome - Carboni Gabriella - Artemio Luciani n.q. - Dr. Antonio Testa Notaio (l.s.)